



好禮即享券服務使用條款

(好禮即享券 for business)

新加坡商宜睿智慧股份有限公司（下稱「Edenred」）與「客戶」為「好禮即享券」電子兌換券銷售事宜，雙方同意訂立本使用條款，約定詳細條款如下：

1. 定義

- 1.1. 「本使用條款」係指：(i) 好禮即享券服務使用條款、(ii) 本使用條款提及之任何政策或程序。
- 1.2. 「好禮即享券」：由 Edenred 所發行，以具有獨特性之序號，代表特定種類與數量之標的物（包括但不限於商品、服務、面額、點數、折扣成數），並以數位格式（包括但不限於「電子郵件 (Email)」、「文字簡訊 (SMS)」、「多媒體簡訊 (MMS)」，及任何適用於行動裝置之格式，並透過電信網路或網際網路寄送之電子兌換券。持券人可依所載內容及使用條款向 Edenred 之「特約商」兌換特定商品（服務）或折抵特定消費金額。（英文名稱：Ticket Xpress）依本使用條款銷售之「好禮即享券」非一般消費性預付型禮券，不得轉售，已產出之電子兌換券無法退還、延展效期或申請換品，逾期即失效，且不提供實際兌換序號報表，亦不適用「商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」之規定。
- 1.3. 「好禮即享券 for business」：由 Edenred 提供供企業客戶採購「好禮即享券」之數位平台。
- 1.4. 「持券人」：指持有「好禮即享券」之不特定第三人。
- 1.5. 「特約商」：指依照「好禮即享券」所記載之特定商品或服務對持券人履行兌換義務之第三人。
- 1.6. 「工作日」：指週一至週五上午九時至下午六時，不含例假日及國定假日。
- 1.7. 「面額」：指「好禮即享券」兌換標的商品（服務）之定價，或可折抵之消費金額。

2. 服務與訂購流程

- 2.1. 雙方同意以電子簽章方式簽署並履行本使用條款，包括但不限於訂單之提出與確認、付款、電子兌換券之寄送與使用等。本使用條款成立生效後，Edenred 將提供「客

戶」其於「好禮即享券 for business」上之會員帳號，作為雙方履行本使用條款之媒介平台。

- 2.2. 「客戶」應透過「好禮即享券 for business」向 Edenred 提出「好禮即享券」採購需求，包括欲採購之電子兌換券種類、數量、價格及寄送方式等資訊（以下稱「訂單」）。
- 2.3. 每一客戶於「好禮即享券 for business」註冊帳號並開通完成後，系統即提供一專屬虛擬帳號，Edenred 於「客戶」成立訂單，將由系統產出「購買憑證/訂購單」作為訂單之確認並通知「客戶」完成付款。Edenred 保留於系統產出「虛擬付款帳號」及「購買憑證/訂購單」後三個工作日內拒絕訂單之權利，但「客戶」業已完成付款者，不在此限。

3. 價格

- 3.1. 「好禮即享券」發行服務之價格依 Edenred 「好禮即享券 for business」所登載之個別電子兌換券面額、服務費用、以及加購簡訊/Email 派送服務費為準。
- 3.2. Edenred 保留隨時調整服務價格（包括面額、服務費用、及加購簡訊/Email 派送費用）之權利，但已發行之「好禮即享券」不受影響。
- 3.3. 「客戶」以海外帳戶給付本使用條款價金者，「好禮即享券」發行服務之價格以 Edenred 匯率報價為準，如有銀行另行加計手續費之情形，「客戶」同意依 Edenred 通知於匯款時另行加計通知所載之銀行手續費。
- 3.4. 「客戶」應於完成訂單付款後起算 12 個月內，完成該訂單所有一般品項（無固定兌換效期）「好禮即享券」之發送（以下稱「發券期限」），逾期未按「發券期限」發送之「好禮即享券」，Edenred 得自動取消該部分訂單，將相應之未發券餘額退還至「客戶」之平台帳戶。
- 3.5. 承第 3.4 條，如「客戶」之訂單為固定兌換效期品項（例如：特定活動券之有效日期至某年某月某日止）時，該類品項之可發券期間以票券面載之兌換效期為準，「客戶」於採購前應自行確認票券之兌換效期，並於有效期限前完成發送，若逾兌換效期，Edenred 得自動取消逾兌換效期之「好禮即享券」，且將不退還「好禮即享券」或其對應面額，「客戶」不得異議。

4. 付款

- 4.1. 「客戶」應於收到 Edenred 付款通知後以實體 ATM 轉帳、Web ATM 轉帳或臨櫃匯款等方式付清全部款項，另請留意不可內扣匯費。如因內扣匯費導致帳戶餘額不

足以扣除訂單金額，應自行補匯款項。

- 4.2. Edenred 應於確認收到「客戶」全部款項後，始交付「客戶」所訂購之「好禮即享券」，並開立電子統一發票。
- 4.3. 如「客戶」針對已開立之電子統一發票提出重新開立發票或作廢發票之需求，Edenred 得酌收處理費（每張發票新台幣 300 元）。
- 4.4. 如欲申請虛擬帳戶餘額退款，需向業務提出申請，Edenred 將扣除 500 元手續費及匯費 30 元後退還餘額。

5. 交付方式

5.1. 宜睿代發

- 5.1.1. 「宜睿代發」係指 Edenred 依照「客戶」自行上傳到「好禮即享券 for business」所提供之「持券人」寄送資訊（僅限於電子郵件或行動電話門號），由 Edenred 將「客戶」所訂購之「好禮即享券」寄送予「客戶」所指定之個別「持券人」。
- 5.1.2. 「客戶」應自行確認及確保寄送資料之正確性及合法性，並應於指定之寄送日前備妥個別「持券人」寄送資訊名單。如因「持券人」寄送資訊有誤或無法收件致無法送達者，「客戶」應支付修正寄送資訊及補送之成本，Edenred 不提供免費補送之服務。

5.2. 自行發送

- 5.2.1. 「客戶」得下載單筆訂單所訂購之「好禮即享券」電子檔後，再依照「好禮即享券 for business」所指定之「好禮即享券」樣形式規格（包括但不限於電子郵件、簡訊等）自行發送予「持券人」。
- 5.2.2. 如「客戶」實際寄送之券樣形式規格與 Edenred 券樣不符或寄送過程造成序號電子檔變動、損毀或無法辨識，Edenred 或其「特約商」得拒絕持券人兌換，且不予退款。

5.3. LINE 通知型訊息

- 5.3.1. 「客戶」於「好禮即享券 for business」完成採購後，上傳「持券人」之手機號碼，即透過 LINE 官方認證帳號發送票券領取通知予「持券人」。
- 5.3.2. 若「持券人」之未完成 LINE 手機號碼綁定或無法接收通知型訊息，將改於 24 小時後自動轉以簡訊發送。
- 5.3.3. 「客戶」應自行確認上傳之「持券人」手機號碼之正確性及合法性。如因「持券人」寄送資訊有誤或無法收件致無法送達者，「客戶」應支付修正寄送資訊及補送之成本。

5.4. One-Link

- 5.4.1. 「客戶」於「好禮即享券 for business」完成採購後，上傳「持券人」之手機號碼後，將產出一組訂單專屬連結予「持券人」。
- 5.4.2. 「持券人」點擊連結後，須輸入對應之手機號碼或 Email 並完成驗證，驗證通過後即可開啟並使用「好禮即享券」。
- 5.4.3. 「客戶」應自行確認上傳之「持券人」手機號碼或 Email 之正確性及合法性。如因「持券人」寄送資訊有誤或無法收件致無法送達者，「客戶」應支付修正寄送資訊及補送之成本。

5.5. LINE 訊息 - 自有官方帳號贈禮

- 5.5.1. 「客戶」將自有 LINE 官方帳號與「好禮即享券 for business」串接後，即可透過「客戶」自有 LINE 官方帳號直接向「持券人」發送好禮即享券。

6. 電子兌換券使用

- 6.1. 「好禮即享券」之兌換方式與有效期限以個別「好禮即享券」所記載者為準。
- 6.2. 「客戶」或其指定之個別「持券人」應妥善管理 Edenred 所交付之「好禮即享券」，Edenred 完成交付「好禮即享券」後如有遺失、被竊、損毀、偽造、複製等情事，Edenred 恕不負責。

7. 退貨

- 7.1. 電子兌換券交付客戶後，Edenred 不接受退款。但如有下列情事，「客戶」得向 Edenred 就尚未兌換之部份依訂購價格請求退款（不含服務費用）：
 - (1) 「好禮即享券」所記載之「特約商」宣告結束營業、開始和解或破產程序、申請重整、或受其他債權人申請強制執行。
 - (2) Edenred 宣告結束營業、開始和解或破產程序、申請重整、或受其他債權人申請強制執行。

8. 禁止轉售

- 8.1. 「客戶」不得將其購買之「好禮即享券」轉售予任何第三人。

9. 行銷合作

- 9.1. Edenred 授權「客戶」非專屬性，並不得任意轉讓，為推廣「好禮即享券」之目的並於推廣之期間，得完整使用所購買之「好禮即享券」之相關素材：包含圖片、產品名稱。
- 9.2. 「客戶」得縮放商品圖片，但不得分割、重製、去背、單獨使用券圖上之特約商商標或圖片或有其他非完整呈現之使用方式，如違反本條規定，或有侵害 Edenred 或任何第三人之商標權等其他權利，視為重大違反本使用條款，「客戶」將承擔所有法律責任，並賠償 Edenred 懲罰性違約金新台幣 200 萬元。
- 9.3. 「客戶」同意完整使用其所購買之「好禮即享券」產品名稱或其所表彰之「特約商」之商品（服務）名稱，不自行以坊間用語或其他非官方同意文字取代。
- 9.4. 「客戶」同意授權 Edenred 得為推廣「好禮即享券」之目的，刊載「客戶」之名稱與商標於 Edenred 之網站及宣傳製作物。

10. 智慧財產權

- 10.1. 「好禮即享券」、「好禮即享券 for business」及其相關系統軟硬體之一切智慧財產權為 Edenred 所有。「客戶」購買「好禮即享券」發行服務不得視為 Edenred 智慧財產權之授權使用或移轉。
- 10.2. 雙方不得因故意或過失侵犯對方之著作權、商標、專利、營業秘密與利益(下稱智慧財產權)。一方如發現任何他方之智慧財產權有被侵犯之實際行為、威脅、或懷疑，應立即通知他方，並協助他方進行必要之法律訴訟。
- 10.3. 除本使用條款另有約定者外，雙方當事人因本使用條款之履行而取得、知悉或收受有關他方之一切智慧財產權，均歸原擁有之一方各自所有；除雙方當事人另有明示之書面約定外，任一方交付或揭露前述智慧財產權之內容或資料，不得解釋為已因此授權他方使用該智慧財產權之內容。
- 10.4. 雙方同意，本使用條款並未賦予一方任何他方所有之商標（包括與該商標結合的任何名稱及文字）所有權。任一方並同意他方所有之商標或透過其所有商標使用所產生之商譽，無論為單獨使用商標或結合其他文字使用，均屬他方所有，任一方並不因為本使用條款或其參與本計劃而獲取任何該商標本身或與商標結合的任何其他名稱及文字的所有權以及利益。
- 10.5. 「客戶」瞭解 Edenred 係全球知名之專業票證服務公司，為維護 Edenred 或其全球關係企業商譽及 Edenred 商標之繼續有效性及完整性，「客戶」於執行本使用條款時如使用 Edenred 商標，除應遵循中華民國有關商標之相關法令外、並應遵守 Edenred 或其全球關係企業之政策/原則/指導方針，不得從事或默許任何將導致或

可能導致 Edenred 商標被廢止註冊之行為，亦不得從事或默許任何可能影響 Edenred 或其全球關係企業商標權益之行為。Edenred 或其全球關係企業之商標政策/原則/指導方針如有修正或變更時，「客戶」應隨時配合辦理。

- 10.6. 任一方將不會以任何其他方式使用、陳列任何商標或將其作為公司名稱之一部分。任一方將不會註冊或使用任何其他與他方任一商標造成混淆誤認或可能造成混淆誤認、或減損商標識別性或貶抑他方商譽之標識、名稱或態樣於其任一商標上。
- 10.7. 任一方如有任何不當或錯誤使用他方商標之情事，均應立即通知他方。並充分認知他方得於區域內就其商標使用上相關之任何使用衝突、侵權、仿冒或不公平競爭進行訴訟、和解或其他程序之權利，且可歸責之一方應自負上述救濟程序之費用(包括但不限於律師費用)，並應賠償因上述衝突、侵權、仿冒或不公平競爭等糾紛或侵害，及對另一方造成之損害。任一方同意就他方類此之訴訟或程序所做的起訴或辯護行為，均應充分地與他方合作。

11. 保密條款

- 11.1. 「機密資訊」係指本使用條款任一方因本使用條款而取得或可取得，有關對方或為對方所有，且其性質屬於機密，包括但不限於技術、營業、財務與行銷資料等非屬一般公眾可得知而具有財產價值或機密性之資訊，以及本使用條款本身，且不論其形式或格式為何，亦不論是否已標記或被告知為機密之任何資訊。

11.2. 雙方同意:

- (1) 以保護自己機密資訊之標準保護對方(揭露方)之機密資訊，未經揭露方書面同意，不得以任何方式向第三人揭露。
- (2) 遵守揭露方關於揭露方之機密資訊儲放方式之合理指示。
- (3) 未經揭露方書面同意，不得複製、重製、抄錄、記錄任何揭露方之機密資訊，或從揭露方之機密資訊中移除任何記錄，但因法令規定或公司治理要求，必須留存該機密資訊之副本者，不在此限。但接受方仍應以書面方式確實告知揭露方所複製之數量與所依據之法令規定或公司治理理由，並書面擔保其能維持對於該機密資訊副本的完整控制，且符合本保密條款之規定。
- (4) 應揭露方要求，或本使用條款屆滿或終止時，立即將所有以任何形式存在之揭露方機密資訊(包括所有副本)返還給揭露方。

- 11.3. 接受方僅得於依本使用條款履行服務之必要範圍內使用揭露方之機密資訊，與將該機密資訊揭露予必需知道之接受方員工，但應符合下列條件:

- (1) 接受方應已盡最大之合理努力，確保該員工如同接受方一般的遵守本使用條款之保密規定，且不得導致或容許將該機密資訊揭露予任何第三人。接受方應與

該員工負連帶責任。

- (2) 揭露方得隨時要求查核接受方是否遵守本保密規定。但應於查核前兩週提出，且一年不得超過兩次。

11.4. 在不損害揭露方之其他權益下，如有因接受方或其員工、其他履行輔助人之直接或間接行為而致揭露方之機密資訊在未經授權下被揭露或使用之情事，接受方應致力彌補並防止該機密資訊被繼續使用、散播、販售、或作其他處置。

11.5. 本條之規定不適用於下列情形：

- (1) 揭露方之機密資訊在給予接受方前，已成為公開資訊，但以該機密資訊之公開非可歸責於接受方者為限。
- (2) 接受方因司法判決或任何具有管轄權之法院、政府命令，依法必須公開揭露之機密資訊時，但限於接受方：(i) 接獲該判決或命令後，已立即告知揭露方，給予揭露方針對該判決或命令提出異議之機會，並在合法之基礎上提供相關協助；(ii) 在合法且可行之前提下，僅在絕對必要的情形下始予以揭露必要部分之機密資訊；(iii) 以書面方式通知揭露方，其所揭露之機密資訊。

11.6. 本條約定不因本使用條款之終止或屆滿而失效。

12. 隱私與資料保護

12.1. 「個人資料」係指任何與本使用條款相關而由「客戶」或其所指定之個別「持券人」所提供之下列資訊：(i) 得識別或得使用於識別、聯絡、或找出該資訊所屬個人之資訊，或(ii) 得從中推知個人身分或聯絡資訊之資訊。本使用條款所稱「個人資料」之定義及範圍，悉依個人資料保護法之規定，但不包括醫療、基因、性生活、健康檢查及犯罪前科之「特種個人資料」。

12.2. 除一方明確指示他方代為處理「個人資料」知情境外，雙方於營業活動中對於各自所蒐集之「個人資料」均為控制者，故雙方對於「個人資料」之蒐集、處理及利用，應依個人資料保護法及其施行細則之相關規定，維護「個人資料」之安全性、完整性、正確性，並確保前開資訊利用之合目的性。如個人資料保護法或相關法令有變更者，雙方同意隨時配合調整及因應，包括但不限於修改本使用條款之內容。

12.3. 「客戶」於蒐集「個人資料」時，業已依照個人資料保護法及其施行細則之相關規定，採取相關必要措施，使「個人資料」所屬之個人充分理解。「客戶」承認且同意，Edenred 得蒐集「客戶」部分員工之「個人資料」，作為商談「好禮即享券」電子兌換券業務、履行本使用條款義務或洽談其他潛在合作機會目的之聯繫使用。

12.4. Edenred 應採取合理措施以保護「客戶」所提供之「個人資料」，避免其遭到未經授權之使用、存取、揭露、更改或銷毀。安全措施應包括存取控制、加密或其他適

當方法。

- 12.5. Edenred 如因依本使用條款提供「宜睿代發」服務或履行其他本使用條款義務之目的，須使用或提供予其他履行輔助人使用「客戶」所提供之「個人資料」者，「客戶」同意 Edenred 得依法令規定蒐集、處理、國際傳遞及利用「客戶」所提供之「個人資料」個人資料。但 Edenred 應依本使用條款「保密」規定就該「個人資料」嚴格加以保密。
- 12.6. 「客戶」提供 Edenred 執行委託內容之「個人資料」，Edenred 應善盡保管責任，並於 Edenred 與「客戶」終止本使用條款（或雙方依照本使用條款另行約定之特定專案）後，依照 Edenred 內部個資刪除原則，或依「客戶」之指示，確實刪除以任何媒體型式儲存之個人資料。
- 12.7. 「客戶」自最後下單日期起算 3 年內未下單者，Edenred 可能提醒客戶更新其帳戶資料，以維護其資料之正確性。
- 12.8. 任一方對於他方之指示認為有違反個人資料保護法或其他個人資料保護法律或其法規命令之情事者，應立即以書面或電子郵件通知他方。
- 12.9. 任一方或其受僱人應妥善保管並防止「個人資料」之遺失，如有違反個人資料法或其他個人資料保護法律，及其法規命令或本使用條款條款而致「個人資料」被竊取、洩漏、竊改或其他侵害者，應立即通知他方，並說明違反事項及採行之補救措施。

13. 反賄賂

- 13.1. 任一方均必需且應促使其根據本約定書履行服務及提供產品之代理人、董事、員工及其相關人士 (包括但不限於其下包商)(下稱「人員」)不參與任何形式之賄賂、貪污、勒索或侵占或其他違法之行為；且遵守所有與反賄賂及反貪瀆相關之法律、法令、規則及處分等(“反貪污法規”)。雙方均保證，在本約定書有效期間內建置、維持適當之政策及程序以確保遵守相關反貪污法規。
- 13.2. 任一方若合理相信他方或他方之人員有違反前項之任何規定，及/或有違反反貪污法規之情事，應立即通知他方並提供相關證據協助他方調查，且得立即終止本使用條款定書。
- 13.3. 任一方違反前開反貪污法規，未違反之一方得終止本使用條款並向違反之一方請求損害賠償。

14. 保證及聲明

- 14.1. 「客戶」保證其依法擁有必要之地位、資格、權限、或許可，得合法經營其業務，

且擁有簽署並履行本使用條款之充分權利。

- 14.2. 「客戶」保證其不因履行本使用條款義務而牴觸與他人間之任何協議或義務。
- 14.3. 「客戶」特此聲明並保證不因履行本使用條款義務而侵害 Edenred 或任何第三人之商標、專用權、專利權、著作權或其他權利。
- 14.4. 「客戶」特此聲明並保證不得轉售「好禮即享券」予任何第三人(含個人消費者)。
- 14.5. Edenred 特此聲明、保證其所發行之「好禮即享券」均取得其所表彰之商品(服務)「特約商」合法授權使用其商標及商品服務名稱。

15. 賠償及救濟

- 15.1. 就任一方其本身及董事、主管、受僱人、代理人、子公司、關係企業及其繼受人，因任何針對本使用條款所引起或與之有關之所有第三方索賠、訴訟、要求、法律程序、損害賠償、成本及任何性質之責任(以下簡稱「索賠」)，包含但不限於侵害他人之商標、專用權、專利權、著作權或其他權利，或違反公平交易法、消費者保護法及其他相關法令(包括規範商品之標示或廣告之相關法令)，違約方將為未違約方辯護、使其免受損害，並賠償未違約方因之所受之任何成本、費用(包括律師費用)之支出、任何損失、損害或損害賠償。
- 15.2. 就已知之「索賠」事宜，受索賠方應合理迅速通知他方，使他方得以經由雙方可接受之法律顧問就「索賠」進行答辯及辯護，並提供受索賠方合理資訊及協助(由違約方支付費用)，以協助受索賠方就「索賠」進行辯護。他方有權自費委任其他法律顧問並參與「索賠」之辯護。
- 15.3. 未經他方之事先書面同意，就任何關於第三方之錯誤、罪責、不法行為或責任之約定、認諾或承認，受索賠方不得予以同意。未經他方事先書面許可，受索賠方不得代他方就「索賠」與第三方達成和解，亦不得公佈任何受「索賠」之情事。
- 15.4. 如有第三人主張 Edenred 於本使用條款所提供服務(「**Edenred 服務**」)侵害其智慧財產權而導致第三人對「客戶」求償者(「**第三人求償事件**」)，在所有訴訟救濟手段耗盡或 Edenred 簽署書面和解協議後，Edenred 應賠償「客戶」任何及所有經有權管轄法院終局判決確定與「第三人求償事件」相關之成本、損害及費用(包含必要之律師費)。在 Edenred 認定自身有侵害第三人智慧財產權之情形，Edenred 得以自身之費用任擇以下其一方式：(i)在不造成「Edenred 服務」之重大不利影響之前提，替換或修改涉侵權部分而使其不再侵權；(ii) 為「客戶」取得授權以使「客戶」持續使用「Edenred 服務」；或(iii) 終止本使用條款並返還任何「客戶」已經預付、但 Edenred 尚未履約部分的款項(如有適用)。「客戶」同意，上述賠償為就「第三人求償事件」之唯一救濟方式，亦為 Edenred 在第三人

求償事件發生時對「客戶」所負擔之唯一責任，「客戶」不得在上述賠償外另行提出任何其他主張。

16. 責任限制

- 16.1. 除本使用條款另有其他說明，當事人任一方之賠償責任，其負擔範圍不包括間接、懲罰性(如有)、衍生性損害或賠償(包括資料、商譽使用、利潤及/或收入損失)、以及任何與本使用條款相關、或與 Edenred 履行本使用條款所導致或相關、或跟使用、誤用、或無法使用 Edenred 服務所導致或相關的成本或費用(包括法律費用及開銷)，無論上述損害賠償責任是否可預見，當事人是否已被告知此等損害賠償之可能性、責任是否基於違約、侵權行為、無過失責任、違反保證責任或其他所致，均在所不論。
- 16.2. 除本使用條款另有約定或有重大違反本使用條款之情形外，任一方依本使用條款所生或與此相關之損害賠償，其總額不得超過賠償原因發生以前 12 個月期間內已支付予 Edenred 之貨款總額。

17. 期間與終止

- 17.1. 除本使用條款另有規定外，本使用條款之期間自「客戶」於好禮即享券 for business 上確認本使用條款時起算 1 年，本使用條款預定屆滿日 30 日前，如雙方未向他方表示欲終止本使用條款者，本使用條款自動展延一年，嗣後亦同。延長期間之權利義務均遵照本使用條款履行或修改之。
- 17.2. 於「客戶」為終止本使用條款之意思表示後，Edenred 得依其內部政策，刪除「客戶」因本使用條款所留存於 Edenred 之個人資料。
- 17.3. 本使用條款於下列情況發生時，本使用條款之一方得隨時行使終止權：
- (1) 他方怠於履行或違反本使用條款之約定，經一方限期改正後仍逾期未改正時。
 - (2) 他方被依破產法聲請和解、聲請宣告破產、聲請公司重整或清算，或經票據交換所宣告拒絕往來、停止營業或清理債務者，或受第三人聲請強制執行。
 - (3) 他方有營運或財務之重大困難，或逾期未付應付款項。
 - (4) 他方違反本使用條款第 10 條至第 14 條之約定時。
- 17.4. 本使用條款終止、提前終止或到期不續約時：
- (a) 「客戶」應即停止使用 Edenred 提供之商標，或可能造成混淆誤認之商標、商業標識或企業名稱。

(b) 雙方將歸還他方或銷毀所有機密資訊、個人資料及「好禮即享券 for business」會員帳號資料。

(c) 雙方當事人應立即結清一切帳款及費用。

17.5. 本使用條款之終止不影響與本使用條款有關之損害賠償之請求。

17.6. 本使用條款終止後，依條款性質應於終止日期或屆滿日期後履行者應繼續有效。

18. 一般條款

18.1. 本使用條款不得解釋為雙方有合夥、僱傭、經銷、授權或互為代理之關係。

18.2. 任一方若未行使或延遲行使任何權利或救濟時不構成放棄權利，亦不因此妨礙其行使該權利或其他權利。

18.3. 未經他方事前書面同意，任一方不得將本使用條款或其因本使用條款所生之權利或義務，全部或一部轉讓予第三人；惟若 Edenred 轉讓予其關係企業者，不在此限。

18.4. 本使用條款之準據法為中華民國法律，因本使用條款所生之爭議，應先由雙方之高階主管商議，雙方應於開始商議起 15 個工作天內採取合理手段善意解決該爭議；如經善意協商仍無法解決該爭議，雙方同意就本使用條款所生之爭議以台灣台北地方法院為第一審之管轄法院。任何有關執行本使用條款所載之權利或救濟，或解釋本使用條款所引起之爭訟，勝訴之一方得向他方請求所支出之費用及損害賠償，並包括合理之訴訟費用及律師費在內。

18.5. 本使用條款為雙方就本使用條款所載標的之全部且唯一之協議，並取代任何先前及簽約當時之所有口頭或書面之通訊、協議或了解。

18.6. 若本使用條款任何條款因抵觸法令而導致本協議該條款或其部分成為無效，違法或無法執行，應僅就本使用條款該條款範圍宣告其為無效，違法或無法執行，其他條款不受影響。

18.7. 本使用條款任何條款中提及之時間，日期或期間，得經雙方書面同意予以展延。

18.8. 有關本使用條款書內容之修改，應經雙方同意，並以書面為之。

18.9. 「好禮即享券 for business」之使用規則（如有）構成本使用條款之一部分，與本使用條款具有相同之效力。

18.10. 除本使用條款另有其他規定外，所有通知都將(i)以書面送達本使用條款首頁所載聯絡人之電子郵件地址，且(ii)於電子郵件抵達收件人電子系統時視同送達。任一方之聯絡資料如有任何變更，應書面通知他方。

18.11. 本使用條款線上同意視同正本，並構成一份對於當事人雙方均具約束力之使用條款。